

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2298/2535

เด็กหญิงฟารีดา แซ่หย่วน

โจทก์

สำนักงานประกันสังคม (สำนักงาน

กองทุนเงินทดแทน

จำเลย

เด็กหญิงฟารีดา แซ่หย่วน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว โจทก์ได้อุทธรณ์ว่านายซีฝุ่นตายด้วยโรคอื่นมิใช่โรคปอดนั้นเป็นการอุทธรณ์เพื่อให้ฟังข้อเท็จจริง ฝ่าฝืนกับคำพิพากษา ศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 48)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย และให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนจำนวน 342,000 บาทให้แก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 44)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคปอด จึงมิใช่ถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน การที่โจทก์อุทธรณ์โต้เถียงว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจมิใช่โรคปอดตามคำเบิกความของแพทย์ จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงในข้อเท็จจริงเพื่อที่จะนำไปสู่ข้อกฎหมายว่าผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานหรือไม่ ซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคปอด จึงมิใช่ถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน การที่โจทก์อุทธรณ์โต้เถียงว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจมิใช่โรคปอดตามคำเบิกความของแพทย์ จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงในข้อเท็จจริงเพื่อที่จะนำไปสู่ข้อกฎหมายว่าผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานหรือไม่ ซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประพัฒน์ อุสุภาพ-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ